

עין משפט
גד מצוה

סו א מיי פ"ב מהל' מירוש הלע"ו:
סח ב מיי פ"יא מהל' נדרים הל"ד סמג לאוין נמצ טו"ש"ע יו"ד ס"י רלג:



הגהות התוספות
1. ז"ל דהא נאמן דלית.
2. ז"ל דיי"ג.
3. ז"ל עד שביא.
4. ז"ל באתו יוס' שהזינו אציו.
5. ז"ל ולכן מקשה.



פ' הרא"ש

אשם תלוי בהמה: אף נקבה מביאה עוף על הספק כמו על הדואי: שכן אסור א' ספק חולין בעורה ובנקבה איכא ספק שני איסורים חולין בעורה ומליקת נבילה: דמחויי כב' איסורי' דרבנן. תימא דלכאורה משמע דרדש' גמורי' היא דהיקשא קא דריש וכן קי"ל בכללי תלמודא דחטאת העוף באה על ספק אפי' לנאן דאית ליה יש שחיטה לעוף מן התורה והכי פריך מאיסור דרבנן. וצ"ל דדרשה גמורה היא דחטאת העוף באה על הספק והא דאנינא [נאכל] היינו מדרבנן: עד שיגיע לעונת נדרים היינו מופלא סמוך לאיש כל שנת י"ג: סבר הלכה הוי בניור. דאע"ג דהגיע לעונת נדרים מדיר ואזיל עד דמייחב ב' שערות ויצא מרשותו: וכיון דנפיק מרשותיה תו לא מחוייב. דכל מצוה שהוא מחויב בה אין אביו מחויב לחנכו בה: קסבר מופלא סמוך לאיש דרבנן וקרא דבי יעליא אסמכתא בעלמא: ואחיא דאורייתא. דהא במדיר את בנו דהלכה היא: לימא הני תנאי כהני תנאי ואע"ג דלית ליה דחויא קאמר לימא. וכה"ג איכא בפ' כל שעה איתא וצ"ע לימא מנהי' דלא כר' יהודה וספיקו הכי דאחייא כר' יהודה: והביאו לפני ר"ג לבודוק ביום שהדירו אביו והיה יותר מבן י"ג והביאו לבודוק אמ הביא ב' שערות: ר"י בר יהודה [אומר] לא כך היה המעשה אלא בשנת י"ג הדירו והביאו לבודוק אם היה יודע לשם מי נדר: אל תצטער לבודקני דממה נפשך אחיה נזיר או בשביל אבא או בשבילי והיינו כחבר' ר' יוסי כר"י בר יהודה ובתוספתא גרסי' הכא ר"י בר יהודה בשלמא לר' יוסי בר יהודה היינו דקאמר אם קטן אני אהיה בשביל אבא. כלומר אם קטן אני לענין נדרים שאני יודע להפלות. ואם גדול לא לענין נדרים ויצאתי מרשות אבא: אלא לרבי דאמר וכו':

כח:

אמרת לא. אמור מעטמן שלה לא נקישם אס אמרת בזכר שבו [איסור] אחד דחולין בעורה קאכיל תאמר בנקיבה שיש שני איסורין חולין בעורה ואיסור נבלה לכך מציאה חטאת העוף ואינו נאכל אלמא אית ליה ^(א) דין שחיטה לעוף מן התורה וחולין שנשחטו בעורה דאורייתא:

מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא דילמא תרין איסורין דרבנן. אכל דאורייתא לא היינן תרי איסורי דאין שחיטה לעוף מן התורה וחולין שנשחטו בעורה לאו דאורייתא וז"ע אם ההיקשא דרשה גמורה היכי קאמר לא אם אמרת בזכר שכן איסור אחד תאמר בנקבה שכן שני איסורין דרבנן הא אין משביס דהיקש ויש לומר דודאי ההיקש דרשה גמורה לענין שיש תקנה לספק יולדת צמה שמציאה חטאת העוף אכל מה שאמר התנא שאינו נאכל חומרא דרבנן הוא ומן התורה הוא נאכל דאין שחיטה לעוף החמירו למ"ד דלית ליה בעלמא חולין שנשחטו בעורה דאורייתא וקיימא לן בכל דוכתי דחטאת העוף צא על הספק ע"כ דרשה גמורה הוא שחרי מליקת העוף הוי כשחיטת חולין א[ו]הכי מוכח כל הסוגיא כך לשון רש"י (בבבבבות דף טז):

לימא כתנאי וכו' עד שיביא שתי שערות. דהיינו מיום י"ג שנה ויוס אחד ואילך רבי יוסי צר' יהודה אומר עד שיגיע לעונת נדרים היינו שנת י"ג דיי"צ^(א) שנה נדריו נצדקין: **ואע"ג** דהגיע לעונת נדרים [מדיר] ליה. דמופלא סמוך לאיש דרבנן דמן התורה הוא קטן וצדשות אציו הוא: **כיון** דנפק ליה מרשותיה. בעצמו מני לדור צנויר אס ירצה תו לא מייחייב וכ"ע מופלא סמוך לאיש מדרבנן: **אתיא דאורייתא.** מירוש דלציו דחיי ודחיי יליאמו מרשות אציו דלא הוי אלא מדרבנן ואפילו סמוך לאיש כי צדקין ליה דיודע להפלות: **ואיבעית אימא כ"ע** ברי' לחנכו ומופלא סמוך לאיש דרבנן. וקשה היכי מני סבר ג[לחנכו דצפרק שני דחולין (דף כח). משמע דיש שחיטה לעוף מן התורה וא"כ היכי אכיל מליקה וז"ל דלהך לינשא נימא דיייתי ולא יאכל כמו חטאת העוף שצא על הספק ג[נצפ' כל שעה] (פסחים דף כח):

לימא הני תנאי בי הני. דפליגי אס מדירו [עד]^א שתי שערות או עד שיגיע [לעונת נדרים ולימא] לאו דוקא דצוה ליכא שום דחוי וה"נ איכא ד[צפרק כל שעה (שם דף לח):] **והביאן** לפני כדלית ליה ולמר כדלית ליה וקאמר ת"ק לידע אס הציא שתי שערות אס לא הציא והיה יתר מבן י"ג שנה ויוס אחד: **רבי יוסי אומר.** ובתוספתא^(א) גרסינן ר' יוסי צ"ר יהודה: לידע אס הגיע לעונת נדרים. שהיה יתר מיי"צ שנה ויוס אחד דנדריו נצדקין: **אמר** לו רבי א"ל תצטער. אל תטרח לצדקני שהריני נזיר ממנה נפשך אס קטן אני לציו קבלת נדרים ולכן קמיימתי' הש"ס בשלמא לר' יוסי צ"ר יהודה דאמר דאף מי שהגיע לעונת נדרים לא מני אציו מדיר ליה היינו דקאמר אס קטן כו' ואס גדול אני אהא בשביל שאין אציו יכול להדירו:

מי שאמר פרק רביעי נזיר

אמרם לא אס אמרת **זוכר**. לכך הוא נאכל: **שכן**. אין צו אלל איסור אחד דלילמא שומן הוא מאי דאכל והשתא קמיימי חולין לעורה: **סאמר בנקבה.** דלילמא רוח הפילה או דצר שלא נתחייבה עליה קרבן וקא פגע בשני איסורין: **מאי שני** ^(א). דקאמר דקא משוי לה למליקה ואית צה איסור נבילה וחולין בעורה אלמא דסצירא ליה לר' יוסי דשחיטת העוף מן התורה וחולין בעורה מן התורה: ה"ג **מסקיף לה רב אחא צר איקא דילמא.** מאי שני איסורין ^(א)צתרין איסורין מדרבנן דאיסור מליקה ואיסור חולין בעורה ליתא אלל מדרבנן: **עד שיציא שתי שערות.** דהיינו ^(ה) עד צן צושלש עשרה שנה דמבן י"ב שנה ועד י"ג שנה אס אדם יודע לשם מי נדר ולשם מי הקדיש דצריז קיימין והכי תנן צמסכת נדה צפרק יולא דופן (דף מה:): **מאי לאו תנאי היא.** ורבי דאמר עד שיציא שתי שערות קסבר דהלכה היא צנויר שהאיש מדיר את צנו צנויר ומשום הכי גומדיר ליה עד שיציא שתי שערות ואע"ג ^(ד) שהגיע לעונת נדרים: **ורבי יוסי צר' יהודה.** סבר דטעמא לא הוי אלל כדי לחנכו לעונת נדרים והילכך כיון דהגיע לעונת נדרים ונפיק ליה מרשותיה תו לא מייחייב לחנכו צמצות והיינו דקאמר עד שיגיע לעונת נדרים: **מופלא הסמוך לאיש.** קטן שיודע ^(א) להפלות ולומר^(א) צומן שהוא סמוך לאיש הדיינו צן י"ג לשם מי נדר לשם מי וקידש: **רבי סבר מופלא הסמוך לאיש מדרבנא.** הוא. דצורקין את נדריו אס יודע למי נדר שמקיים את דצריז והילכך הלכה למשה מסיני היא צנויר דהאצ מדיר את צנו צנויר אחי דאורייתא ודחיי דרבנן: **ור' יוסי צרבי יהודה סבר מופלא הסמוך לאיש מדאורייתא.** נדרי מעליא הוו וכיון דמדאורייתא נפיק ליה מרשותיה דאצ תו לא חייילי עלויה נדרי דאצ. איש הוי מבן י"ג שנה ולא צפחות שלא מצינו בכל התורה שהא קרוי איש צפחות מבן י"ג אכל צצן י"ג מצינו שקראו הכתוב איש כדכתיב (צבאשית לה) ויקחו שני צני יעקב שמעון ולוי איש חרצו וגמירי שמעון ולוי דההיא שעתא צני י"ג שנה הוו והרואה לחשוב ילא ויחשובי: ^(ה) ה"ג **ואיבעית אימא דכולי עלמא כדי לחנכו צמצות ומופלא הסמוך לאיש**

דרבנן ורבי. דאמר עד שיציא שתי שערות ^(א)דקסבר אחי חניוך כו': **רבי יוסי אומר לידע וכו' בשלמא לר' יוסי.** דאמר האיש אינו מדיר את צנו אלל עד שיגיע לעונת נדרים: היינו **דקאמר אס קטן אני.** שלא הגעתי לעונת נדרים אהא נזיר בשביל אצא ואס גדול אני שהגעתי לעונת נדרים אהא בשביל עצמי: **אלל נרבי.** הא אע"ג דהוי גדול דהגיע לעונת נדרים צרשותיה דאצוה קאי להזירו ^(א) ^(ב) האמר עד שיציא שתי שערות ציד האצ להזיר את צנו: אלל

אלל אהא בשביל אצא אהא בשביל אצז אס גדול אני אהא בשביל לעונת נדרים ואס גדול אני לענין קבלת נדרים דהיינו דאמר דאף מי שהגיע לעונת נדרים לא מני אציו מדיר ליה היינו דקאמר אס קטן כו' ואס גדול אני אהא בשביל עצמי דמשמע שאין אציו יכול להדירו:

ואחא

מסורת הש"ס

(א) [לנקמן סב. נדה מו:]; (ב) [ומתוספתא נדה פ"הא]; (ג) [ולדור יעב"ז]; (ד) [ועי' במדיו"ט אבות פ"ה מביא ד"ה צן י"ג למלאת]; (ה) ז"ל דיש; (ו) [נדה פ"הא];



נוסחת הריב"ן

[א] כתרין: [ב] צן י"ב שנה: [ג] מאי מדיר: [ד] דהגיע: [ה] דהוי: [ו] הקדיש: [ז] קא סבר: [ח] דהא אמר רבי:



הגהות הב"ח

(א) גמ' בשלמא לר' יוסי דאמר עד שיגיע כל"ל ומינות צר' יהודה נמחק: (ב) שם אני אהיה בשביל אהא ואם גדול אני אהיה בשביל עצמי אלל לרבי דאמר עד שיציא שתי (ג) ד"ה מאי שני איסורין דקאמר לאו דקא משוי לה מליקה ואית צה: (ד) ד"ה עד שני שנה דמבן י"ב שנה דאמר עד שיציא שתי שערות נדרים דהיינו עד צן שנים עשר שנה דמבן י"ב שנה ועד י"ג שנה אס הורא יודע לשם מי: (ה) ד"ה מופלא וכו' שיודע להפליא ולומר וכו' דהיינו צן י"ב לשם מי: (ו) ד"ה אלל לרבי וכו' להזירו דהאמר רבי עד שיציא:



גליון הש"ס

גמ' לימא הני תנאי כהני תנאי. עי' לעיל דף צ ע"ב מד"ה לימא:



הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] תרי"ח מתקיף וכו' ורבנן וכו' והכי מוכח כל הסוגיא כך לשון רש"י. י"ב עי' א"ח דמן ולמד' בעלמא וכו' עד לבסוף הוא לשון רש"י וכו' כוונת המוס' אצל לפינע לא נמלא הכי צרש"י דמי"ש כאן בבבבבות טעות המגיהים הוא דהתם כתב רש"י בענין אחר אכל צפסחים דף כח נמלא קאת הכי נאשון רש"י ויעו"ש: [ב] ד"ה ואי בעית אימא וכו' וקשה היכי מני סבר רבי לחנכו וצפרק שני דחולין משמע דסבר וכו' כל"ל: [ג] בא"ד צפרק כל שעה (דף כח). מן צפרק עד כח נמחק. וי"צ דבסמוך כל"ל רואה צעמוד א: א"ח: ד[ד"ה לימא וכו' צפרק כל שעה (דף לח). מן דהוא ריש צפרק שם יעו"ש צמוס' ד"ה לימא והמוס' כאן לא ס"ל לתרין מ"ש שם המוס' אלשון לימא ודלא בהנהי' שפטי דף לח דשס אמר ג"כ או דלמא וכו' דהחיי' וספיקו אמר לימא ועי' לעיל דף צ ע"ב צמוס' ד"ה לימא. א"ח: